

汕尾“11·4”“闽狮渔06256”船与“安盛22”船 碰撞事故调查报告

一、事故概要及调查情况

（一）事故概要

2015年11月4日2207时，泉州安盛船务有限公司所属“安盛22”船载运353个集装箱自福州开往海口，在汕尾遮浪角东南约12海里海域（概位：22°35′17″N, 115°46′25″E），与从东沙群岛渔场开往福建祥芝中心渔港的石狮籍渔船“闽狮渔06256”船发生碰撞，造成“安盛22”船第三货舱大量进水，船上16人弃船后全部获救，“闽狮渔06256”船船艏受损，事故未造成人员伤亡和水域污染，直接经济损失约218.73万元，构成一般等级水上交通事故。

（二）事故调查情况

汕尾海事局于2015年11月5日成立调查组，依法开展调查工作。事故调查组通过询问事故当事人，开展现场勘验和公司调查，调取和查验船舶和船员证书，赴福建泉州走访祥芝国家中心渔港渔业管理站，调取“安盛22”船AIS数据和沉船探摸报告等途径和手段，取得如下证据：

1. 询问笔录10份；
2. 事故照片1份；
3. “安盛22”AIS数据1份；

4. 事故船舶证书各 1 套;
5. 事故船舶船员证书资料;
6. “安盛 22” 探摸报告 1 份;
7. “安盛 22” 载货清单 1 份;
8. “安盛 22” 船保险单证 1 份;
9. 船公司安全管理文件资料 1 份;
10. 两船勘验笔录 3 份;

二、事故船舶、船员及公司情况

(一) 船舶概况



图 1: “闽狮渔 06256” 船

船名	闽狮渔 06256	安盛 22
船籍港	石狮	泉州
建成日期	2010 年 8 月 7 日	2006 年 12 月 18 日
船舶登记号	350500010090	2006G3102291
呼号	--	BVIN5
船舶识别号	35058106256	CN20051985325
航线	国内	国内
航区	近海	近海
船舶种类	单拖渔船	多用途船
船体材料	钢质	钢质
总吨	239	7955
净吨	83	4455
参考载货量	--	10846 吨
船长	36.16 米	140.0 米
型宽	7.20 米	19.8 米
型深	3.60 米	10.1 米
主机功率	350 千瓦	3824 千瓦
船舶所有人	蔡某衍	泉州安盛船务有限公司
船舶所有人地址	石狮市祥芝镇新村北 22 号	福建省泉州市丰泽区刺桐北路 868 号仁建大厦
船舶经营人	蔡某衍	泉州安盛船务有限公司
船舶经营人地址	石狮市祥芝镇新村北 22 号	福建省泉州市丰泽区刺桐北路 868 号仁建大厦



图 2：“安盛 22” 船

（二）船舶检验情况

1. “闽狮渔 06256” 船

该船持有中华人民共和国石狮渔港监督 2013 年 12 月 10 日签发的《渔业船舶国籍证书》和《渔业船舶所有权登记证书》。

该船持有中华人民共和国渔业船舶检验局（泉州）签发的《渔业船舶检验记录》、《渔业船舶安全证书》及《渔业船舶吨位证书》。其中，《渔业船舶检验记录》证书编号：3505000141046，签发日期：2014 年 7 月 9 日；《渔业船舶安全证书》证书编号：3505000141046，签发日期：2014 年 7 月 9 日，有效期至 2018 年 8 月 6 日；《渔业船舶吨位证书》证书编号：3505000141046，签发日期 2014 年 7 月 9 日。该

船最近一次年度检验为 2015 年 9 月 7 日，准许该船从事拖网作业兼装运散装渔货物，准许该船航行与作业区域为近海航区。

2. “安盛 22” 船

该船持有泉州海事局签发的《船舶国籍证书》、《船舶最低安全配员证书》；持有中国船籍社福州国内船舶检验中心签发的《海上船舶检验证书》、《海上船舶载重线证书》、《海上货船适航证书》等证书，经查上述证书均处于有效期内。

（三）船舶签证和安全检查情况

1. “闽狮渔 06256” 船

据调查，该船于 2015 年 10 月 28 日从福建石狮祥芝国家中心渔港出发时，未向渔政管理部门报告。

2. “安盛 22” 船

11 月 2 日，由该船三副张某塔在福州马江海事处申办了船舶出港电子签证，最近一次安全检查于 2015 年 9 月 16 日在海南海口港进行，检查出 5 项缺陷，其中 4 项为开航前纠正，1 项（轮机日志记录不规范）为其他措施，无重大安全缺陷。

（四）船舶配员及主要船员情况

1. “闽狮渔 06256” 船

该船事故时有 13 人在船，其中，6 人持有渔船职务证书，7 人未持证。

船长蔡某衍，男，39岁，持有渔政渔港监督管理局签发的未满500总吨有限航区渔业船舶船长证书，签发日期：2013年9月5日，有效期至2018年9月4日。事发时在驾驶台值班。

二管轮康某泉，男，51岁，持有签发未满750千瓦有限航区渔业船舶二管轮证书，签发日期：2012年3月16，有效期至2017年3月15日。事发时值班轮机员，约2100时始在驾驶台协助了望，直至事故发生。

轮机长蔡某立，男，60岁，持有渔政渔港监督管理局签发未满750千瓦有限航区渔业船舶轮机长证书，签发日期：2010年2月9日，有效期至2015年2月8日，证书已过期。事发时在船舱休息。

据调查，船长蔡某衍、二管轮康某泉身体健康，当班前未饮酒，未服用影响航行值班的药物。

按照《中华人民共和国渔业船员管理办法》关于海洋渔业船舶职务船员最低配员标准的要求，轮机长蔡某立所持证书已过有效期，该船安全配员不满足要求；该船另有7人未能提供任何有效的渔业船员证件在该船上工作，不符合《中华人民共和国渔业船员管理办法》有关规定。

船上共13人，满足救生设备供20人用的要求。

2. “安盛22”船

船长郭某响，男，39岁，持有泉州海事局签发的3000

总吨及以上沿海航区船长证书，证书编号：BJB11120150XXXX，签发日期 2015 年 4 月 20 日，有效期至 2020 年 4 月 20 日。事发时在船长房间休息。

三副张某塔，男，27 岁，持有泉州海事局签发的 3000 总吨及以上沿海船舶三副适任证书，证书号 BJB11420140XXXX，签发日期：2014 年 1 月 27 日，有效期至 2019 年 1 月 27 日，2015 年 1 月 6 日至 8 月 5 日在“安盛 22”上任职水手，8 月 5 日开始在该船任职三副，事发时在驾驶台值班。

水手邓某翔，男，21 岁，持有海南海事局签发的 500 总吨及以上海船值班水手证书，证书编号：BMA14520150XXXX，签发日期：2015 年 3 月 31 日，2015 年 4 月 17 日在该船任职值班水手，事发时在驾驶台值班。

三管轮康某强，男，23 岁，持有泉州海事局签发的 3000 千瓦及以上船舶三管轮证书，证书编号：BJB21420130XXXX，签发日期：2013 年 11 月 27 日，有效期至 2016 年 12 月 31 日，事发时在机舱值班。

机工彭某路，男，23 岁，持有长江海事局签发的 3000 千瓦及以上船舶三管轮证书，证书编号：BPC21420140XXXX，签发日期：2014 年 9 月 28 日，有效期至 2016 年 12 月 31 日，事发时在机舱值班。

据调查，三副张某塔、值班水手邓某翔身体健康，无饮

酒习惯，未服用影响航行值班的药物。该轮共有职务船员 14 人，满足该船《最低安全配员证书》的要求；船上共 16 人，满足救生设备供 20 人用的要求。

（五）船公司及事故发生后应急反应情况

1. 安全管理体系情况

泉州安盛船务有限公司于 2002 年 4 月 12 日在福建泉州注册成立，法人代表郭某泽，按照《中华人民共和国船舶安全营运和防止污染管理规则》建立了安全管理体系，设置有总经理、指定人员、机务主管、机务管理员、海务主管、海务管理员及人事部等职能主管人员对船舶实施安全管理，现持有中华人民共和国海事局于 2013 年 6 月 24 日签发的覆盖船种为散货船和其他货船的符合证明（编号：07C106），有效期至 2016 年 10 月 18 日，最近一次年度审核（第三次年度审核）是 2014 年 12 月 9 日。

目前，该公司拥有干货船、集装箱船及多用途船等船舶 39 艘，全部纳入安全管理体系，公司主要经营国内沿海、长江中下游及珠江三角洲的水上普通货物运输。“安盛 22”船已纳入公司安全管理体系进行管理，并于 2013 年 1 月 25 日取得由福建海事局签发的《安全管理证书》，证书编号：07C106020，有效期至 2018 年 1 月 24 日。

2. 公司应急反应情况

11 月 4 日 2207 时，“安盛 22”船发生碰撞后，船长

立即用甚高频电话联系周围船舶，请求救助，并向公司海务部、公司领导及海事部门报告船舶碰撞及危险情况。

船公司于 2218 时启动应急反应程序。2225 时，公司有关领导、指定人员、安全总监及海务、机务主管等赶到公司，要求船长立即根据现场事态发展情况采取相应安全措施，重点保证船员的安全撤离，要安全有序，切忌慌乱。海务主管于 2312 时、公司总经理、指定人员、船员主管等人于 0010 时分别出发赶往现场。

（六）船舶载货情况

1. “闽狮渔 06256” 船

该船从东沙群岛捕鱼返回福建石狮，载有约 20 吨鱼货，艏吃水 1.2 米，艉吃水 3.5 米。

2. “安盛 22” 船

该船在福州出港时载有 353 个集装箱，其中 20 英尺集装箱 304 个，40 英尺集装箱 49 个，载货量约合 9070 吨，全部为普通货物。该船出港时艏吃水 7 米，艉吃水 7.7 米，平均吃水 7.35 米，该船参考载货量 10846 吨，满载吃水 7.5 米，未超载。

（七）其他情况

1. “闽狮渔 06256” 船

1) 两船发生碰撞以后，海事执法人员要求“闽狮渔 06256”船靠港接受调查，但该船并未按海事部门要求靠港，

而是在船艏受损、艏舱进水的情况下擅自离开事故水域，冒险开航返回了福建石狮祥芝国家中心渔港，并遣散了除二管轮康某泉外的其他所有在船人员。

2) 按该船《渔业船舶检验记录》须配有型号为“FT-805 VHF DSC”的甚高频无线电设备（用于与商船信息通讯），但现场勘验发现，该设备不在船，只有一台型号为“IC718”的高频（用于与渔船通信）。

3) 根据该船《渔业捕捞许可证》（编号：（闽）船捕（2010）HY-101284 号）记载该渔船作业场所为：福建省向东延伸的 C2 类渔区（但不超过渔业船舶安全证书准许航行与作业区域），根据该船船长笔录陈述，事故航次该船是在东沙群岛附近捕鱼以后返回船籍港石狮的途中与“安盛 22”船发生碰撞的。该船跨海区界限作业，不符合《渔业捕捞许可管理规定》（农业部令 2013 年第 5 号修订）的相关规定。

2. “安盛 22” 船

调查发现，按该轮值班安排，大副洪某祥和水手邓某翔值 0400—0800/1600—2000 的班，三副张某塔和刘某值 0800—1200/2000—0000 的班，但因轮值水手刘某自 11 月 4 日下午为肚子疼，至 4 日 2000 时轮值时，船长安排邓某翔在值完 1600-2000 时段的班之后继续临时顶替刘某值 2000—0000 时段的班。

三、气象海况及通航环境情况

（一）气象海况

1. 据汕尾气象局 11 月 4 日晚海区天气预报，汕尾附近海面，多云，东北到东风 6-7 级，阵风 8 级，能见度 12-18 千米，最大浪高 4.0 米。

2. 根据国家海洋局汕尾海洋环境预报台提供的实测海洋水文数据，11 月 4 日 2200 时，事发海域的风向偏东风，风力 5 级，平均浪高 1.5 米，最大浪高 2.0 米，能见度 13.0 千米。

3. “安盛 22”船长郭某响陈述，事发海域当时风向东北风，风力 4-5 级，阵风 6 级，浪高 1-2 米，能见度 4-5 海里。当班驾驶员三副张某塔陈述：天气不错，浪高 1.5 米左右，风向东北风，风力 5 级左右，能见度 6-7 海里。

4. “闽狮渔 06256”船船长陈述，事发时风向东北风，风力 5-6 级，浪高 1-2 米。能见度 2-2.5 海里。

综上，本报告认定事故当天，偏东风 5-6 级，浪高 1.0-2.0 米，能见度 6-7 海里。

（二）通航环境

事发水域为南北过往中小型船舶的习惯航线，基本航向 070 度-250 度，转向点在遮浪角，途经该水域的中小型船舶较多。同时该水域为汕尾通航密集区，渔船出入频繁，渔船在出返港过程中，一般以离岸、向岸的航向航行，渔船在捕捞作业中，航向不固定，海区渔船的交通流向较无序，船舶

通航密度较大，通航环境较为复杂。

据 AIS 数据回放，事故发生时，“安盛 22”船右舷 40 度约 0.8 海里处有一艘货船同向行驶。

四、基本事实分析

（一）事故时间、地点

1. 据“闽狮渔 06256”船船长蔡某衍陈述，发生碰撞后，立即到船艏去检查，重新回到驾驶台的时间约为 2213 时，倒推事故发生时间为 11 月 4 日约 2208 时，碰撞位置：22° 35′ N/115° 46′ E。

2. 据“安盛 22”船三副张某塔陈述，碰撞事故发生后，一直在驾驶楼左侧桥楼上观察碰撞情况，之后回到驾驶室倒推事故发生时间为 11 月 4 日约 2210 时。

3. 根据“安盛 22”船 AIS 数据，该船 22:04:30 船艏向 249 度，22:05:58 船艏向 266 度，22:06:27 船艏向 281 度，22:06:38 船艏向 291 度。

4. “安盛 22”三副张某塔笔录“保向保速”、“我就在 22 时 05、06 分左右下了个右满舵（的舵令）”，以及操舵水手邓某翔笔录“几秒钟船就开始摆头向右偏”。综合分析三副下右满舵舵令的时间应该在 22:04:30 和 22:05:58 之间，通过该船操纵性能图推算分析，推定三副下右满舵舵令时间约在 22:05:10 时。

5. 三副张某塔的陈述：“碰撞时船艏向大概 300 度”。

通过“安盛 22”船 AIS 数据分析，结合对该船操纵性能图的推算，该船自三副下右满舵舵令后，船艏向转至 300 度的时间为 22:06:48 时，当时船位为 $22^{\circ} 35' 17'' \text{ N}$ $115^{\circ} 46' 25'' \text{ E}$ 。

综上，本报告认定碰撞事故时间约为 2207 时，事故概位： $22^{\circ} 35' 17'' \text{ N}$ $115^{\circ} 46' 25'' \text{ E}$ 。

（二）碰撞部位及碰撞角

1. “闽狮渔 06256”船船长蔡某衍陈述，本船的船艏与对方船舶左舷驾驶台前货柜碰撞，夹角大概 90 度。

2. “安盛 22”船三副张某塔陈述，他船船艏碰撞到我船左舷三舱后，碰撞角度差不多是 90 度。

3. 现场勘验发现，“闽狮渔 06256”船球鼻艏、船艏正面挤压变形，船艏尖向内翻卷破损；“安盛 22”船左舷三舱水面上 43#肋位附近舷墙、立柱及甲板面集装箱向内凹陷变形。

4. “安盛 22”船探摸报告：船体左舷后舱自水线下有一高约 1.6 米、宽约 0.6 米呈半月形的裂口。

综上，本报告认定 “闽狮渔 06256”船球鼻首及船艏碰撞 “安盛 22”左舷后舱（第三舱）43#肋位附近，碰撞角约 90 度。



图 3: “闽狮渔 06256” 船碰撞部位



图 4: “安盛 22” 船碰撞部位

(三) 两船互见时, “闽狮渔 06256” 船位于 “安盛 22” 船左前方。

1. “闽狮渔 06256” 船船长和二管陈述看到 “安盛 22”

船绿灯不予采信，原因如下：

（1）根据船长蔡某衍和二管轮康某泉两人询问笔录，两人自本船初见“安盛 22”船直至两船发生碰撞均在驾驶楼值班，但他们所作的陈述却存在多处明显冲突与矛盾。

1）船长陈述碰撞之前主机和舵机突然失效，而二管轮却陈述主机和舵机一直运转正常。二管轮康某泉作为值班轮机员，不可能不知道主机、舵机故障情况。

2）船长陈述碰撞前“安盛 22”大幅向右转，而二管轮陈述碰撞前“安盛 22”航向没有变化。

3）蔡某衍陈述两船相距约 2 海里时发现对方船舶通过灯光对我船进行照射，我船继续保持航向航行，提醒二管轮康某泉继续了望，而康某泉却陈述直至碰撞前没有听到什么声响，也没有看到灯光信号。

（2）“闽狮渔 06256”船在“安盛 22”船右前方与事实不符。

根据调取的“安盛 22”船 AIS 轨迹数据，通过区域船舶轨迹历史回放发现，碰撞前“安盛 22”右舷约 40 度处有一艘货船“顺坤 6”，两船相距仅 0.8 海里，而根据“闽狮渔 06256”船船长和二管轮的陈述，距离“闽狮渔 06256”船最近的一艘船是“安盛 22”船，并未提到“顺坤 6”船，而如果按“闽狮渔 06256”船长陈述：看到“安盛 22”船绿灯，两船基本平行对开，“顺坤 6”船应该在“安盛 22”和

“闽狮渔 06256”船之间，也就是说“闽狮渔 06256”船最近的船舶应当是“顺坤 6”船而非“安盛 22”船，这明显与事实不符。

(3) “闽狮渔 06256”船船长陈述：初见“安盛 22”船时，看到对方绿灯和前后桅灯，航向 250 度，本船航向 61°，两船基本平行对开。两船相距约 1 海里、横距约 300 米左右时，“闽狮渔 06256”船向左转了 3°，两船相距 500 米时，两船横距变小，横距变为 200 米左右，期间“安盛 22”船保向保速，这与“安盛 22”船在“闽狮渔 06256”船右前方相矛盾。也就是说如果“安盛 22”在“闽狮渔 06256”船右前方，“闽狮渔 06256”船向左转向，在“安盛 22”船保向保速航行时，两船横距应当变大而不是变小。

2. “安盛 22”船三副张某塔和水手邓某翔陈述看到“闽狮渔 06256”船绿灯予以采信。

(1) 三副张某塔陈述，2200 时左右，本船航向 249 度，航速 11 节，在左舷 30-40 度、距离约 2.1 海里处发现“闽狮渔 06256”船；本船与“闽狮渔 06256”船的 DCPA 约 0.1 海里，“闽狮渔 06256”船过本船船艏，但感觉有点小；在高频上呼叫，对方没有应答，就用手持探照灯照射；我一直在驾驶台左侧。

(2) 水手邓某翔陈述，看见“闽狮渔 06256”船的绿灯；三副一直在驾驶楼左侧观测；三副用高频呼叫，用探照

灯照射该船。

(3) “闽狮渔 06256” 船船长蔡某衍陈述，两船相距约 2 海里时发现对方船舶通过灯光对我船进行照射，认为没有碰撞危险，我船继续保持航向航行。

(4) “闽狮渔 06256” 船船长蔡某衍陈述，两船相距约 1 海里时，闽狮渔 06256” 船向左转了 3 度。

(5) 三副张某塔陈述，两船相距约 1 海里时，看见“闽狮渔 06256” 船有向左的迹象，方位角没有明显变化。

综合分析以上陈述，“安盛 22” 三副张某塔和水上邓某翔对事故情况的陈述可以相互印证，且两人的陈述与“闽狮渔 06256” 船船长的陈述也可以一一相互印证，两人对事故情况的陈述可信度高，可以采信。

综上，调查组对“闽狮渔 06256” 船船长蔡某衍关于初见“安盛 22” 船时，看到对方绿灯的陈述不予采信，对“安盛 22” 船三副张某塔关于初见时看到“闽狮渔 06256” 船的绿灯的陈述予以采信，故而本报告认定，初见时，“闽狮渔 06256” 船位于“安盛 22” 船左前方。

(四) 会遇局面

1. “安盛 22” 船三副陈述：2200 时左右，本船航向 249 度，航速 11 节，在左舷 30-40 度、距离 2.1 海里处发现“闽狮渔 06256” 船，该船航向约 040 至 050 度，航速 10 节左右，首先看见他绿灯，红灯不是很明显；通过雷达标绘测算

到本船与“闽狮渔 06256”船的 DCPA 约 0.1 海里，“闽狮渔 06256”船过本船船艏。

2. “安盛 22”船水手邓某翔陈述，初见“闽狮渔 06256”船时看到该船的绿灯；三副一直在驾驶楼左侧观测来船。

3. “安盛 22”船 AIS 数据显示，约 2200 时，该船船艏向 249 度，航速 11 节。直至该船采取右满舵之前，AIS 轨迹基本呈直线、速度基本无变化，可推断该船碰撞前一直保向保速航行。

4. “闽狮渔 06256”船船长和二管陈述，两船初见时，本船航向约 061 度，航速 9.3 节，对方航向约 250 度，航速约 11 节，保向保速航行。

5. 经海图作业推算：

1) 若按“安盛 22”船三副提供的方位角左前方 30-40 度和“闽狮渔 06256”船船长提供的航向 061 度，根据“安盛 22”AIS 轨迹资料，经作图推算，两船的 DCPA 不可能是 0.1 海里，也不可能发生碰撞。

2) “安盛 22”三副陈述，初见时，“闽狮渔 06256”船在本船左舷 30-40 度、距离 2.1 海里处，首先看见他船绿灯，红灯不是很明显，同时考虑“闽狮渔 06256”船为手操舵，且在风浪影响下，船艏可能出现的摆荡，可以推定“闽狮渔 06256”船在“安盛 22”船左舷 10 度左右。

3) 若 2200 时“闽狮渔 06256”船位于“安盛 22”船左

舷约 10 度，两船相距约 2.1 海里，以 050 度航向、航速约 10 节保向保速航行，“安盛 22”船以 250 度航向、航速约 11 节保向保速航行，至 2206 时，“安盛 22”船航行约 1.1 海里，“闽狮渔 06256”船航行约 1.0 海里，两船的 DCPA 约 0.1 海里，“闽狮渔 06256”船过“安盛 22”船船艏，正好与三副张某塔陈述较为接近。

综上，本报告认定，两船初见时，“闽狮渔 06256”船航向约 050 度，航速约 10 节，位于“安盛 22”船左舷约 10 度、相距约 2.1 海里处，两船处于交叉会遇局面，“安盛 22”船为直航船，“闽狮渔 06256”船为让路船。

（五）避让行动

1. “闽狮渔 06256”船的行动。

1) “闽狮渔 06256”船与“安盛 22”船相距约 2.1 海里时，船长蔡某衍看到“安盛 22”船用探照灯向本船发出招引注意信号，但船长认为本船与“安盛 22”船没有碰撞危险，继续保向保速航行。

2) “闽狮渔 06256”船船长陈述，两船相距约 1 海里左右时，该船向左转了约 3 度，航向变为约 058 度。根据前述作图分析，该船 2200 时的实际航向约为 050 度，故而该船向左转了约 3 度后，其航向实际变为约 047 度。

3) 碰撞前“闽狮渔 06256”船大幅向左转向。理由如下：两船碰撞时“安盛 22”船艏向约 300°，碰撞角度约

90 度，根据碰撞夹角可知碰撞时“闽狮渔 06256”船艏向约为 030 度，而两船相距约 500 米时，“闽狮渔 06256”船艏向 047 度，可见碰撞之前“闽狮渔 06256”船大幅向左转了约 17 度，这与“安盛 22”船三副陈述他用了右满舵后，渔船大角度左转相印证。

4) “闽狮渔 06256”船船长陈述，碰撞前 20 秒左右，采取了停车、倒车，很快两船就直接碰撞了。

2. “安盛 22”船的行动。

1) “安盛 22”船三副陈述，发现“闽狮渔 06256”船后用雷达进行了标绘，测定两船 DCPA 约 0.1 海里，感觉有点小，但是他觉得两船并不存在碰撞危险，“闽狮渔 06256”船会过本船船尾。于是先后通过甚高频 16 频道呼叫渔船，用探照灯照射等方式警告渔船，渔船没有应答，继续保向保速航行。

2) “安盛 22”船三副陈述两船相距不到 1 海里时，发现“闽狮渔 06256”船有向左的迹象，方位角没有明显变化，随后由自动舵转为手操舵。继续通过甚高频 16 频道呼叫渔船，用探照灯照射等方式警告渔船，约 2205 时 10 秒下了右满舵的舵令，不久后在船舶右旋过程中两船发生碰撞。

综上，本报告认定两船没有持续保持正规了望，没有对当时的局面和存在的碰撞危险作出正确的判断；“闽狮渔 06256”船作为让路船未采取让路行动，且在相距约 1 海里

时，采用小角度左转，“安盛 22”船在让路船明显未按规定采取让路行动、来船方位角没有明显变化的情况下，也未及早独自采取转向或减速的避让行动，导致紧迫局面出现；两船进入紧迫危险局面后，“安盛 22”船在发现“闽狮渔 06256”船左转迹象的情况下，直至碰撞前 1 分多钟才采取右满舵的避让措施，“闽狮渔 06256”船直至碰撞前 20 秒左右才采取大角度左转、停车、倒车的避让措施，碰撞最终不能避免。

五、事故经过

本事故经过根据事故当事人笔录、“安盛 22”船 AIS 数据及相关材料等证据，经分析得出：

（一）“闽狮渔 06256”渔船

2015 年 10 月 28 日，“闽狮渔 06256”船从福建石狮开出到东沙群岛附近海域捕捞作业，11 月 4 日中午 1200 时左右从香港东南面海域起航计划返回福建石狮祥芝中心渔港，航行途中未进行捕捞作业。起航后，一直开启 AIS、雷达、海图机和高频（型号：IC-718, 用于渔船之间通讯），以上设备工况正常。

4 日晚约 2100 时，该船航行于汕尾遮浪角南面海域。船长蔡某衍和二管轮康某泉在驾驶楼值班，蔡某衍负责驾驶船舶，康某泉负责监控机舱设备运行情况，协助了望，其他人员均在船员房间睡觉。当时，该船开启左右舷灯、前后桅灯、

机器设备运转正常。

约 2200 时,该船船位 $22^{\circ} 34' 34''$ N/ $115^{\circ} 45' 48.0''$ E, 航向约 050 度,航速约 10 节,船长蔡某衍操舵,轮机员康某泉在驾驶台协助了望。船长蔡某衍在 AIS 发现了“安盛 22”船,两船相距约 2.1 海里,“安盛 22”船航向 249 度,航速 11 节。随后,船长看到“安盛 22”船用探照灯照射本船,但船长认为没有碰撞危险,没有理会,继续保向保速航行。

约 2203 时,该船船位 $22^{\circ} 34' 53''$ N/ $115^{\circ} 46' 13''$ E, 两船相距约 1 海里,船长认为两船有碰撞危险,于是向左转了 3° , 航向约 047 度,想从“安盛 22”船头通过。

2206 时 30 秒,船长发现“安盛 22”船大幅向右转向,立即大角度向左转,并停车、倒车。约 2207 时,船艏与“安盛 22”船左舷第三货舱近驾驶楼处发生碰撞。碰撞时,该船艏向约 030 度,碰撞夹角约 90 度。碰撞后,该船在倒车惯性作用下,很快与“安盛 22”船分离,并从“安盛 22”船左后方离开。

(二)“安盛 22”船

该船于 2015 年 11 月 3 日 1120 时,离开福州青洲 6 号泊位,开往海口,预计抵达海口时间是 11 月 6 日 1100 时,出港时前吃水 7.0 米,后吃水 7.7 米。

4 日 1930 时,三副张某塔上驾驶台接大副班,1940 时

接班完毕，邓某翔顶替刘某值班。接班时海况良好，浪高 1.5 米左右，东北风 5-6 级，能见度 6-7 海里，周围通航密度不大，当时驾驶台开启了 2 台雷达，量程均为 3 海里，号灯显示正常。

约 2100 时，该船船位 $22^{\circ} 39' 40''$ N/ $115^{\circ} 59' 50''$ E，航向 250 度，航速 11.2 节。船长到驾驶台巡视，并在夜航命令簿填写夜航命令，要求值班驾驶员保持正规了望，早让、宽让所有渔船和渔具，有事随时叫他，随后回房间休息。

约 2200 时，该船船位 $22^{\circ} 35' 33.9''$ N/ $115^{\circ} 47' 30.0''$ E，航向 249 度，航速 11 节，三副通过雷达发现其左前方、距离 2.1 海里处有两艘渔船，其中一条在左舷 30 度处为一艘拖网渔船向岸航行，航速 2 节左右，另一艘船舶（即“闽狮渔 06256”船），在左舷 10 度左右，正横越该拖网渔船船艏。三副通过雷达标绘测得“闽狮渔 06256”船航速约 10 节，航向约 050 度，DCPA 约 0.1 海里过本船船艏，TCPA 未关注（实际为 6 分钟左右），初见时三副用肉眼看不清灯，之后三副用望远镜看到“闽狮渔 06256”船的绿灯，红灯隐约可见，但不明显。三副觉得 DCPA 0.1 海里太小，于是就先后通过甚高频 16 频道呼叫“闽狮渔 06256”船，渔船没有应答，又用探照灯照射该船警告渔船，本船继续保向保速航行。

约 2203 时，该船船位 $22^{\circ} 35' 25.6''$ N/ $115^{\circ} 47'$

1.7" E，两船相距约 1 海里，三副发现“闽狮渔 06256”船有向左转向的迹象，且方位角也没有明显变化，于是下令水手将自动舵换成手操舵，并继续在甚高频 16 频道呼叫，用探照灯照射，渔船依然没有明显的转向或降速。

约 2205 时，该船船位 $22^{\circ} 35' 22.0''$ N/ $115^{\circ} 46' 50.3''$ E，与“闽狮渔 06256”船相距约 500 米，三副下令右满舵，水手随即打了右满舵，船艏向右转的过程中三副一直看到“闽渔 06256”船绿灯，近距离时还看见“闽狮渔 06256”船突然大角度向左转。

约 2207 时，船位 $22^{\circ} 35' 17''$ N/ $115^{\circ} 46' 25''$ E，该船左舷第三舱后面与“闽狮渔 06256”船艏相撞，碰撞时艏向约 300 度，碰撞夹角约 90 度。

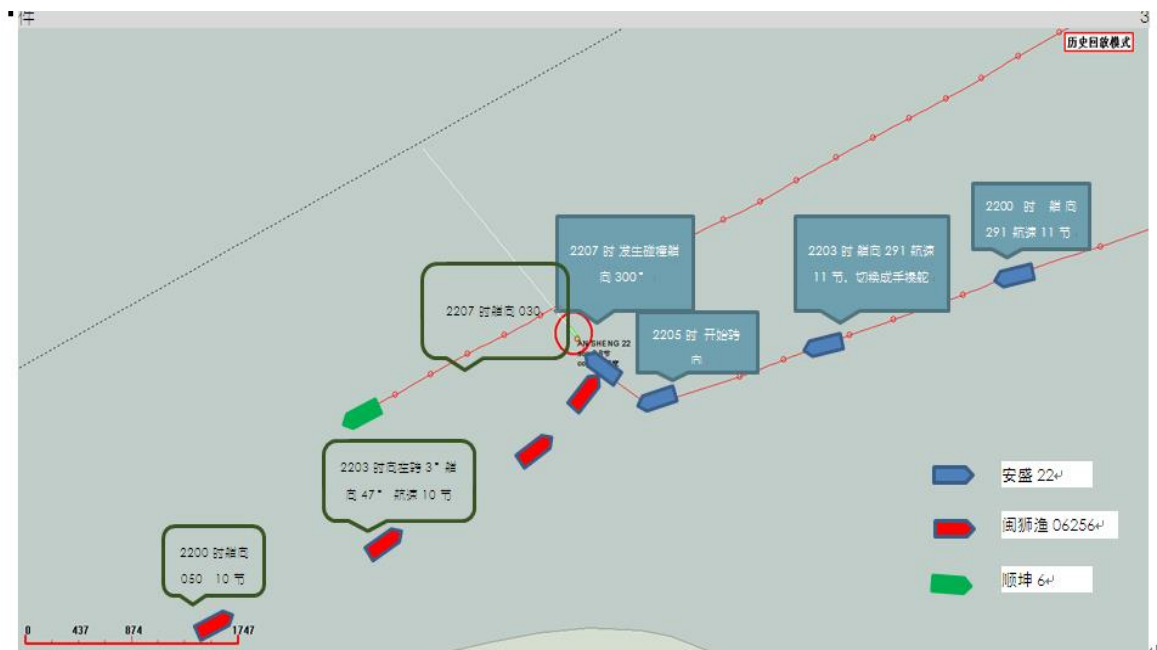


图 5：碰撞示意图

六、碰撞后双方应急行动

（一）“闽狮渔 06256” 船应急行动

碰撞事故发生后，“闽狮渔 06256” 船船长到船艏查看船舶破损情况，叫二管轮到艏尖舱检查船舶是否有进水。约 2212 时，船长返回驾驶台向祥芝中心渔港渔业安全检查站负责人冯晓东报告。约 2300 时，船长给“安盛 22” 船长打电话询问“安盛 22” 船舶及人员情况，得知“安盛 22” 船大量进水有沉没危险后，按“安盛 22” 船船长要求，船长开船到“安盛 22” 船附近漂航守护。约 0300 时，“闽狮渔 06256” 船船长通过电话得知“安盛 22” 船船员弃船后已全被救起后，即开船返回福建石狮。

（二）“安盛 22” 船应急行动

碰撞后，船长立即到驾驶台指挥，指令操舵水手邓某翔把定，通知机舱备车，降速到空车，指令大副和水头检查船舶进水和破损情况，指令三副用高频向周围船舶报告船舶动态，船长向船公司报告，船公司向汕头海事机构报告。经观测，发现货舱大量进水，船舶左倾，左舷甲板面上水，有沉没危险，船长下令放右舷救生艇在水面待命，船员先后放下了救生艇和两个救生筏在水面上。约 2400 时，船长向公司请示弃船，经船公司同意后，船长下令弃船。大副安排人员携带重要文件准备弃船。

七、搜救情况

2015 年 11 月 4 日 2339 时，汕尾海事局指挥中心接“安

盛 22” 船方来电称：“安盛 22” 船在遮浪角附近水域（概位：22° 35′ N, 115° 46′ E）与一艘渔船“闽狮渔 06256” 船发生碰撞，事故造成“安盛 22” 船第三货舱进水，船上 16 名船员生命受到威胁，渔船“闽石渔 06256” 船艏尖舱进水，“安盛 22” 船请求海事部门协助安全转移全部遇险船员。

接报险情后，汕尾海事局立即启动水上交通突发事件应急响应预案，局领导亲临指挥中心，全力组织开展遇险船舶的应急救援工作：一是及时召集相关部门，对险情情况进行评估，并制定相应救援方案；二是及时将险情上报至广东省海上搜救中心、汕尾市应急办；三是及时与遇险船舶联系，详细了解遇险船舶及船员的安全情况，并就险情的应急处置措施作初步沟通，同时叮嘱全部船员穿好救生衣并做好各项防护措施，保持和附近施救船舶的联系；四是协调辖区“粤电拖 1”，并通知汕尾海事局陆丰海事处应急力量一同前往事故水域实施救援；六是呼叫协调“新恒扬 7”“华德 858” 等过往船舶立即前往事故水域协助救援，同时向事故水域发布航警信息，要求过往船舶在航行过程中加强了望，注意避让遇险船舶。

5 日 0002 时“安盛 22” 船上 16 人弃船，9 人乘坐救生筏，7 人乘坐救生艇。约 0030 时救生筏上的 9 人被“新恒扬 7” 船安全救起，约 0125 时，剩余 7 人已被过往船舶“华德 858” 船安全救起。0247 时，“安盛 22” 船上 16 人全部

转移至“粤电拖1”轮并安全送达汕尾红海湾电厂码头。

八、事故损害情况

（一）“闽狮渔 06256” 船

该船船艏船壳板从中间撕裂、裂痕最长处约 3.5 米，右侧船壳板凹陷，左侧开裂、褶皱，凹陷，艏柱距离水线下约 0.5 米处中间部位有一横向 35cm 的裂痕，球鼻首扁平凹陷约 10cm，凹陷中间有 1 长约 5cm 的裂痕，首尖舱进水，货舱内两条木质立柱断裂，修理费用约人民币 58.83 万元。

（二）“安盛 22” 船

1. 该船左舷三舱第 43#肋位附近自水线下有一高约 1.6 米、宽约 0.6 米呈半月形的裂口；左舷三舱上方舷墙变形，面积 5m*1.5m，集装箱立柱变形，面积 2m*1.3m；左舷三舱靠近驾驶台一侧船外板水线以下约 0.2m 处有凹陷；左舷三舱甲板集装箱箱面凹陷，面积约 3m*1m；修理费用约人民币约 30 万元。

2. 船舶应急探摸、封堵、拖带费用 129.9 万元；

综上，该事故直接经济损失合计约人民币 218.73 万元。根据水上交通事故统计办法，该事故构成一般等级水上交通事故。

九、事故原因分析与责任认定

（一）事故原因分析基础

1. 本事故原因分析是根据船员询问笔录、AIS 记录数据，

结合探摸报告、现场勘验结果等证据，经分析得出的事故原因。

2. 事故发生在汕尾遮浪角附近海域，能见度良好，两船互见，适用《1972 年国际海上避碰规则》（以下简称《避碰规则》）船舶在任何能见度情况下和互见中的行动规则。

（二）事故直接原因

“闽狮渔 06256”船和“安盛 22”船未对当时的局面和存在的碰撞危险作出正确的判断，没有保持正规了望；“闽狮渔 06256”船作为让路船未及早采取让路行动；“安盛 22”船在让路船明显未按规则规定采取让路行动，未及早独自采取避让行动，紧急避让措施不当是导致碰撞事故发生的直接原因。

1. “闽狮渔 06256”船的行为和过失。

（1）该船在保持正规了望方面存在过失。对来船未保持连续有效的正规了望，“以便对局面和碰撞危险作出充分的估计”，违背了《避碰规则》第五条的规定。

（2）该船在判断碰撞危险方面存在过失。该船没有对本船与“安盛 22”船业已形成交叉相遇局面作出正确的判断，没有使用雷达等有效手段而仅凭经验判断两船没有碰撞危险，违背了《避碰规则》第七条“应用适合当时环境和情况的一切有效手段断定是否存在碰撞危险”的规定。

（3）两船交叉会遇致构成碰撞危险，该船作为让路船

未及早采取让路行动，违背了《避碰规则》第十六条的规定。

（4）两船交叉会遇构成碰撞危险时，该船作为让路船没有及早采取大幅度的行动，宽裕地让清“安盛 22”船，而是小角度向左转了 3 度，违背了《避碰规则》第八条的规定。

（5）两船交叉会遇构成碰撞危险时，该船向左转向，企图从来船船艏通过，违背了《避碰规则》第十五条“如当时环境许可，还应避免横越他船的前方”的规定。

2. “安盛 22 船”。

（1）该船未保持正规了望，且在判断碰撞危险方面存在过失。该船初见“闽狮渔 06256”船后并没有通过雷达等有效手段对来船保持连续有效的正规了望，仅凭雷达标绘判断两船没有碰撞危险，违背了《避碰规则》第五条、第七条的规定。

（2）该船作为直航船，在发觉让路船显然没有遵照《避碰规则》规定采取适当行动时，未及早独自采取避让行动，而是将主要精力放在了继续不断使用甚高频呼叫、探照灯照射来船，等待对方采取让路行动，最终错过了主动避让时机，直至两船出现紧迫局面，违背了《避碰规则》第十七条的规定。

（3）两船进入紧迫危险阶段时，该船在发现“闽狮渔 06256”船已经左转并可能在近距离自左往右横越本船船艏

时，没有“采取最有助于避碰的行动”即向左转向，而是采取向右转向的避让措施，并最终发生碰撞，违背了《避碰规则》第十七条的规定。

（三）事故间接原因

1. “闽狮渔 06256” 船

该船船长蔡某衍作为船舶所有人和管理人，对船舶疏于管理和维护保养，未按规定配备和保持甚高频无线电设备正常使用，致使该船不能与“安盛 22”船就避让行动进行沟通协调，最终导致与“安盛 22”船发生碰撞，是事故发生的间接原因之一。

2. “安盛 22” 船

该船三副张某塔作为值班驾驶员，未按《中华人民共和国海船船员值班规则》有关规定履行值班职责，在对“闽狮渔 06256”船的动态产生疑虑时，没有遵照执行船长夜航命令立即向船长报告，是事故发生的间接原因之一。

（四）碰撞事故分析及责任判定

1. “闽狮渔 06256”船作为让路船未及早采取有效的让路行动，疏忽了望，在碰撞危险判断方面存在过失，导致紧迫局面出现并最终与“安盛 22”船发生碰撞，应负事故主要责任，该船船长蔡某衍为事故主要责任人。

2. “安盛 22”船对碰撞危险估计不足，未保持连续正规了望，在让路船没有按规定采取让路行动的情况下，没有

及早独自采取有效的避免碰撞的行动并最终与“闽狮渔 22”船发生碰撞，应负事故次要责任，该船三副张某塔为事故次要责任人。

十、事故责任处理建议

（一）“闽狮渔 06256” 船

1. 该船存在配员不足、轮机长所持适任证书过期和船上有 7 人未持渔业船舶船员证件在该船工作等问题，建议石狮海洋与渔业主管机关对该船予以行政处罚。

2. 该船船长蔡某衍作为值班驾驶员违背《避碰规则》有关条款，疏忽了望，没有及早采取让路行动，是事故主要责任人，其作为船舶所有人和管理人，对船舶配员不足、轮机长所持适任证书过期和船上有 7 人未持渔业船舶船员证件在该船工作以及该船没有按规定配备有效的通讯设备等问题负有管理责任，建议石狮海洋与渔业主管机关对蔡某衍予以行政处罚。

（二）“安盛 22” 船

1. 该船三副张某塔作为值班驾驶员违反《避碰规则》和《中华人民共和国海船船员值班规则》有关条款，是事故次要责任人，建议汕尾陆丰海事处对其予以行政处罚。

十一、安全管理建议

（一）海洋与渔业部门应进一步加强对渔船和船员的管理，强化对渔船设备特别是通导设备的检查力度，同时加强

对渔船船主和渔民的安全生产教育，提醒严格遵守《国际海上避碰规则》，切实提高渔民的安全航行意识，减少渔船与其他船舶碰撞事故的发生。

（二）建议“安盛 22”船船舶管理公司对本起事故进行深入分析，吸取教训，举一反三，并通报公司其他船舶。同时要加强船员管理，强化《国际海上避碰规则》等相关法律法规的学习培训，特别是加大新上岗人员的培训力度，切实提升船员的法律意识、责任意识、安全意识，防止类似事故发生。

（三）建议“闽狮渔 06256”船船主增强安全意识和责任意识，强化船员的管理和培训，雇佣合格人员上船服务，同时加强通导、航行等设备的维护管理，确保各设备随时可用。